

POWESCO

Société par actions simplifiée au capital de 4.941.452 euros
Siège social : 77, rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt
951 058 460 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE
SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 26 FEVRIER 2025

[...]

PREMIERE DECISION

Examen et approbation de la création des ADP A

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- Le Rapport du Commissaire aux Comptes n°1 ;
- Les T&C des ADP A ;
- le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers ; et
- le projet des Statuts Modifiés,

Prend acte du fait que le cabinet Exelmans, représenté par Monsieur Stéphane Dahan, a été nommé par décision de l'Associé Unique en date du 23 janvier 2025, en qualité de commissaire en charge d'apprécier les avantages particuliers attachés aux ADP A à émettre.

Prend acte du fait que le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers a été remis à la Société le 25 février 2025, conformément à la décision de l'Associé Unique en date du 23 janvier 2025 décidant la réduction du délai de mise à disposition au siège social de la Société dudit Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers de huit jours à néant.

Prend acte des stipulations des termes et conditions des ADP A figurant dans le projet des Statuts Modifiés, dont une copie figure en **Annexe 1** des présentes, et approuve, en toutes leurs stipulations, lesdits termes et conditions des ADP A.

Prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers attachés aux ADP A, présentées dans le Rapport du Président et dans le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers, et approuve lesdits rapports.

Décide de créer, conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, une nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP A, d'un (1) euro de valeur nominale chacune et dont les caractéristiques et droits particuliers sont plus amplement décrits dans le projet des Statuts Modifiés.

Approuve conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-15 du Code de commerce et compte tenu de ce qui précède, la création d'avantages particuliers résultant de la création des ADP A.

Précise que la catégorie des actions, ordinaires ou de préférence, détenues par chaque associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

L'Associé Unique adopte cette décision.

DEUXIEME DECISION

Examen et approbation de la création des ADP B

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- Le Rapport du Commissaire aux Comptes n°1 ;
- Les T&C des ADP B ;
- le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers ; et
- le projet des Statuts Modifiés,

Prend acte du fait que le cabinet Exelmans, représenté par Monsieur Stéphane Dahan, a été nommé par décision de l'Associé Unique en date du 23 janvier 2025, en qualité de commissaire en charge d'apprécier les avantages particuliers attachés aux ADP B à émettre.

Prend acte du fait que le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers a été remis à la Société le 25 février 2025, conformément à la décision de l'Associé Unique en date du 23 janvier 2025 décidant la réduction du délai de mise à disposition au siège social de la Société dudit Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers de huit jours à néant.

Prend acte des stipulations des termes et conditions des ADP B figurant dans le projet des Statuts Modifiés, et approuve, en toutes leurs stipulations, lesdits termes et conditions des ADP B.

Prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers attachés aux ADP B, présentées dans le Rapport du Président et dans le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers, et approuve lesdits rapports.

Décide de créer, conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, une nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP B, d'un (1) euro de valeur nominale chacune et dont les caractéristiques et droits particuliers sont plus amplement décrits dans le projet des Statuts Modifiés.

Approuve conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-15 du Code de commerce et compte tenu de ce qui précède, la création d'avantages particuliers résultant de la création des ADP B.

Précise que la catégorie des actions, ordinaires ou de préférence, détenues par chaque associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

L'Associé Unique adopte cette décision.

TROISIEME DECISION

Modifications corrélatives des Statuts

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le Rapport du Président ;
- Le projet des Statuts Modifiés ; et
- Le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers,

Prend acte de la nécessité pour la Société, en conséquence de ce qui précède, de procéder à la modification de ses Statuts, aux fins notamment de procéder à la création des ADP A et des ADP B.

Approuve, d'abord article par article, puis dans leur intégralité, les Statuts Modifiés.

L'Associé Unique adopte cette décision.

QUATRIEME DECISION

Conversion de 2.422.339 actions ordinaires de la Société en 2.422.339 ADP A nouvelles de la Société ; modifications corrélatives des statuts de la Société

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Commissaire aux Comptes n°2;
- le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers ; et

- le Rapport du Président,

Décide de convertir 2.422.339 actions ordinaires émises par la Société d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune entièrement libérée en 2.422.339 ADP A nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune entièrement libérée, à raison d'une ADP A nouvelle pour une action ordinaire, conformément aux statuts de la Société et approuve expressément le ratio de conversion d'une (1) action ordinaire en une (1) ADP A.

Les 2.422.339 ADP A nouvelles seront créées avec jouissance à compter de leur émission et seront soumises à toutes les dispositions statutaires à compter de cette date.

La conversion des 2.422.339 actions ordinaires émises par la Société en 2.422.339 ADP A nouvelles n'entraîne aucune augmentation du capital social de la Société, et n'a donc aucune incidence sur la situation des titulaires de titres de la Société.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier comme suit les Statuts Modifiés de la Société :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Par décision de l'Associé Unique en date du 26 février 2025, 2.422.339 actions ordinaires émises par la Société ont été converties en 2.422.339 ADP A nouvelles de la Société, d'un (1) euro de valeur nominale. »

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

L'article 7 des statuts de la Société est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 4.941.452 euros, divisé en 4.941.452 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties comme suit :

- 2.519.113 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune ; et
- 2.422.339 ADP A d'un (1) euro de valeur nominale chacune. »

L'Associé Unique adopte cette décision.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et notamment à Paul Hastings (Europe) LLP, 32, rue de Monceau - 75008 Paris et à Formallys, 282, rue des Pyrénées, 75020 Paris, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent ainsi que pour certifier conformes les actes visés à l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 du Code de commerce.

L'Associé Unique adopte cette décision.

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

AGL INVESTMENT

Représentée par Madame Aurélie Gaudillère
Président

DocuSigned by:
Auréli Gaudillère
FEFB7889BD9748B...